OpusFesta

PLAN LESS, CELEBRATE MORE

MKATABA WA USHIRIKIANO NA MTOA HUDUMA

KUMBUKUMBU YA HATI: OF-LGL-AGR-002

TAREHE YA KUANZA KUTUMIKA: APRIL 2026

NYARAKA HII NI SIRI

Dar es Salaam, Tanzania

Kuhusu OpusFesta

OpusFesta Company Limited ni kampuni iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayomiliki na kuendesha jukwaa la kidijitali la huduma za harusi na matukio. Jukwaa hili linalenga kuwaunganisha wanandoa, wanaotarajia kufunga ndoa na watoa huduma mbalimbali wa sekta ya harusi na matukio, wakiwemo lakini bila kuishia kwa wapiga picha, wapishi, wapambaji, watoa huduma za mavazi, na wamiliki wa kumbi za sherehe. Kupitia utafutaji wa kisasa, wasifu wenye kina wa watoa huduma, zana za kuzalisha maombi ya wateja na jamii inayokua ya mabibi harusi, mabwana harusi, na wapangaji wa matukio.

OpusFesta inaleta mageuzi katika namna Watanzania wanavyotafuta, kulinganisha, na kuhifadhi huduma za harusi.

Kupitia matumizi ya teknolojia ya kisasa, OpusFesta hutoa mfumo unaowezesha watumiaji kutafuta, kupata, kulinganisha na kuwasiliana na watoa huduma kwa urahisi na kwa uwazi. Aidha, Jukwaa linatoa nafasi kwa watoa huduma kujisajili, kuwasilisha taarifa za huduma zao, na kupokea maombi ya wateja (leads) kwa madhumuni ya kukuza biashara zao.

OpusFesta hufanya kazi kama kiunganishi (intermediary platform) kati ya wateja na watoa huduma, na haitakuwa mhusika wa moja kwa moja katika mikataba ya utoaji huduma itakayofungwa kati ya wateja na watoa huduma, isipokuwa pale itakapoelezwa vinginevyo kwa maandishi.

Kwa madhumuni ya kuhakikisha ubora wa huduma na uaminifu wa Jukwaa, OpusFesta inaweza kuweka taratibu, miongozo, na viwango vinavyotakiwa kufuatwa na watoa huduma wote wanaotumia Jukwaa. Hata hivyo, kila mtoa huduma atabaki kuwa jibika kikamilifu kwa huduma anazotoa kwa wateja wake.

Kwa ujumla, OpusFesta inalenga kuboresha na kurahisisha mchakato wa upangaji wa harusi na matukio nchini Tanzania kwa kutoa mazingira ya kidijitali yaliyo salama, ya kuaminika, na yenye ufanisi kwa pande zote zinazo husika.

Mkataba huu wa Ushirikiano unaweka rasmi uhusiano wa kikazi kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma, ukiainisha majukumu ya pamoja, miongozo ya jukwaa, na masharti ambayo kwa mujibu wake pande zote mbili zitashirikiana kwa pamoja kuunda uzoefu bora wa harusi Tanzania nzima.

1. Wahusika wa Mkataba

Mkataba huu umeingiliwa kati ya pande mbili zilizoainishwa katika jedwali lifuatalo. Kila mhusika ana thibitisha kwamba amesoma, ameelewa, na amekubali kufungwa na masharti yote ya mkataba huu kwa hiari yake, bila shurutisho lolote.

SEHEMU A — MWENDESHA JUKWAA	SEHEMU B — MTOA HUDUMA (jaza)
Jina la Kampuni: OpusFesta Company Limited	**Jina la Biashara:**
TIN: **192-152-852**	**TIN:**
Anwani Rasmi: Samaki Wabichi Annex, Mbezi Beach, P.O.Box 7787 Dar es Salaam, Tanzania	**Anwani ya Biashara:**
Imewakilishwa na: Boris M. Massesa, Mkurugenzi Mkuu	**Mtu wa Mawasiliano:**
Barua Pepe: info@opusfesta.com	**Barua Pepe:**
WhatsApp / Simu: +255 799242471	**WhatsApp / Simu:**
Tovuti: www.opusfesta.com	**Aina ya Huduma:**

Mtoa Huduma anahakikisha kuwa taarifa zote alizowasilisha katika sehemu hii ni sahihi, kamili, na za kweli. Endapo taarifa yoyote itabadilika wakati wa kipindi cha mkataba (kwa mfano: mabadiliko ya anwani, barua pepe, simu, au mtu wa mawasiliano), Mtoa Huduma ana wajibu wa kumjulisha OpusFesta kwa maandishi ndani ya siku saba (7) za kazi tangu siku ya mabadiliko hayo. OpusFesta haitawajibika kwa madhara au hasara zinazotokana na taarifa zisizo sahihi ambazo hazikusasishwa.

2. Lengo la Ushirikiano

Mkataba huu unaanzisha ushirikiano wa kidijitali kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma. OpusFesta inaendesha soko la mtandaoni kupitia **www.opusfesta.com**, ambapo wanandoa kote Tanzania wanaweza kugundua, kufanya utafiti, na kuwasiliana na watoa huduma wa harusi kwa urahisi na ufanisi.

Lengo kuu la ushirikiano huu ni kumpa Mtoa Huduma uwepo rasmi na maalum kwenye jukwaa la OpusFesta, ukimwezesha kuwafikia wanandoa wanaopanga harusi kikamilifu kupitia orodha za kidijitali, uzalishaji wa maombi ya wateja wenye lengo (targeted leads), matangazo yaliyo sanifishwa kwa makini, na zana za tija za jukwaa. Kwa upande mwingine, Mtoa Huduma anakubali kudumisha wasifu sahihi na

wa kitaaluma, kujibu maombi ya wanandoa kwa wakati, na kuzingatia viwango vya huduma vinavyo dhibitisha uzoefu wa OpusFesta.

2.1 Malengo Mahususi ya Ushirikiano

Malengo ya liyokusudiwa ya ushirikiano huu ni pamoja na:

- Kumpa Mtoa Huduma muonekano wa kidijitali wa kitaaluma unaofikia wanandoa mamilioni kupitia utafutaji wa Google na jukwaa la OpusFesta.
- Kumwezesha Mtoa Huduma kupokea maombi halisi kutoka kwa wanandoa waliokusudia kuhitaji huduma.
- Kujenga jamii ya watoa huduma wenye viwango vya juu ambao wanafurahia kuheshimiana na kushirikiana.
- Kukuza sifa na imani ya tasnia ya huduma za harusi Tanzania kupitia uwazi na ubora.
- Kutoa zana na takwimu ambazo zitamsaidia Mtoa Huduma kukuza biashara yake kwa misingi ya data halisi.

3. Huduma Zinazotolewa na OpusFesta

Katika kipindi chote cha mkataba huu, na **BILA MALIPO YOYOTE** (tazama Kipengele cha 7), OpusFesta itampa Mtoa Huduma huduma zote zifuatazo kwa ukamilifu:

3.1 Wasifu Maalum wa Biashara (Vendor Profile)

Mtoa Huduma atapata ukurasa wake binafsi na duka la kidijitali (digital storefront) kwenye jukwaa la OpusFesta. Wasifu huu utajumuisha:

- Maelezo kamili ya biashara (kuhusu biashara yake, hadithi ya msingi wa biashara, maono).
- Aina za huduma (mfano: Photography, Catering, Venue, Decor, Music, n.k.).
- Mkusanyiko wa picha na video za kazi zilizotangulia bila kikomo cha idadi.
- Muhtasari wa bei na vifurushi vya huduma.
- Taarifa za mawasiliano zinazoweza kulindwa kupitia jukwaa.
- Nembo ya biashara, alama za mitandao ya kijamii, na viungo vya tovuti (kama ipo).

3.2 Uonekano kwa Wanandoa Wanaotafuta Huduma

Mtoa Huduma ataonekana kwa wanandoa wanaopanga harusi kikamilifu kupitia njia zifuatazo:

- Utafutaji wa jukwaa kupitia maneno muhimu, kategoria, na vigezo mbalimbali.
- Orodha za kategoria zenye uchujaji wa mahali, bei, na upatikanaji.
- Mapendekezo maalum kulingana na ladha za wanandoa na mahitaji yao.
- Matokeo yanayotokana na ubora wa wasifu na utendaji wa Mtoa Huduma.

3.3 Uboreshaji wa matokeo ya utafutaji kwenye mitandao.

OpusFesta itafanya juhudi kubwa za uboreshaji wa matokeo ya utafutaji kwenye mitandao ili kuhakikisha wasifu wa Mtoa Huduma unapatikana kupitia Google, Bing, na injini zingine za utafutaji. Juhudi hizi zitaongeza kupatikana bila matangazo,bila kulipia , kuonekana kirahisi kwa watu wanaotafuta huduma na kumletea wateja wapya bila gharama za matangazo ya moja kwa moja.

3.4 Matangazo ya Pamoja kwenye Mitandao ya Kijamii

Kazi zinazostahili za Mtoa Huduma zinaweza kushirikishwa kupitia njia rasmi za OpusFesta:

- Instagram (@opusfesta)
- Facebook (OpusFesta Company Limited)
- TikTok (@opusfesta)
- LinkedIn na njia nyingine zinazofanya kazi

Matangazo haya yanajumuisha kutaja akaunti za Mtoa Huduma, kushiriki kazi zao bora, na kuwatambua kama wataalamu wa tasnia.

3.5 Sehemu ya usimamizi ya Mtoa Huduma (Vendor Dashboard)

Mtoa Huduma atapata ufikiaji wa sehemu ya usimamizi salama na wenye zana zifuatazo:

- Sanduku la maombi (enquiry inbox) — kupokea na kujibu maombi ya wateja kupitia jukwaa **www.opusfesta.com.**
- Kalenda ya upatikanaji — kusaisha tarehe zilizo wazi na zilizochukuliwa.
- Takwimu za utendaji — idadi ya utazamaji za wasifu, viwango vya kujibu, maombi yaliyopokelewa.
- Zana za kusimamia orodha kubadilisha picha, bei, na maelezo bila utegemezi wa timu ya OpusFesta.
    1. Uwezo wa Kubadilisha Picha na Video: Mfumo utatoa zana rahisi za kupakia, kurekebisha, na kubadilisha picha au video zinazo ambatana na orodha ya bidhaa/huduma. Hii ina hakikisha picha zinazotumika ni za ubora wa juu na inaendana na chapa ya mtoa huduma, bila kuhitaji usaidizi kutoka kwa timu ya OpusFesta.
    2. Uhuru wa Utendaji: Jambo muhimu zaidi ni kwamba mabadiliko yote haya yatafanywa na Mtoa Huduma bila utegemezi wa timu ya OpusFesta. Hii inamaanisha kuwa hakuna haja ya kuwasiliana na kuomba ruhusa au kusubiri utekelezaji kutoka kwa wafanyakazi wetu, hivyo kuondoa ucheleweshaji usio wa lazima na kuongeza kasi ya Mtoa Huduma kujibu mabadiliko ya soko.
- Rekodi za miamala kati ya Mtoa Huduma na wateja wake.

3.6 Matangazo na Makala za Kitaaluma

Mtoa Huduma anayefanya vizuri atastahili fursa zifuatazo, zote bila malipo ya ziada:

- Real Weddings — kuonyeshwa kwenye kipindi cha harusi halisi iliyofanikiwa.
- Vendor Spotlight — kumulikwa kwenye ukurasa mkuu na mitandao ya kijamii.

- Seasonal Campaigns — kuingizwa kwenye kampeni za misimu ya harusi.
- Couple's Choice Awards — utambulisho maalum kutoka kwa wanandoa walioridhishwa.

3.7 Kipindi cha uzinduzi chenye hadhi ya mshirika mwanzilishi

Mtoa Huduma anayejiunga wakati wa kipindi cha awali cha OpusFesta anapokea utambulisho wa nembo maalum itakayo onekana kwenye wasifu wake, ikionyesha hadhi yake kama mshirika wa kwanza wa OpusFesta. Nembo hii itaimarisha sifa ya Mtoa Huduma na kuwaonyesha wanandoa kuwa ana uzoefu na uaminifu wa kujiunga tangu mwanzo.

3.8 Usaidizi wa Kiufundi na Mafunzo

OpusFesta itatoa usaidizi wa bure ya kiufundi kwa Mtoa Huduma kupitia barua pepe na WhatsApp, pamoja na mafunzo ya awali kuhusu matumizi ya jukwaa. Usaidizi huu unapatikana siku za kazi (Jumatatu hadi Ijumaa), kati ya saa mbili asubuhi (8:00 AM) na saa kumi na mbili jioni (6:00 PM), saa za Afrika Mashariki (EAT).

4. Wajibu wa Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anakubali kwa dhati kutekeleza wajibu zifuatazo katika kipindi chote cha mkataba huu, akitambua kwamba sifa ya OpusFesta na imani ya wanandoa inategemea sana utendaji wake binafsi:

4.1 Taarifa Sahihi na Kamili za Biashara

Mtoa Huduma atatoa na kudumisha taarifa zote za biashara yake kwa ukweli na ukamilifu, iki jumuishi:

- Jina halali ya biashara kama lilivyosajiliwa na BRELA.
- Kategoria sahihi ya huduma anayotoa.
- Taarifa za mawasiliano zinazofanya kazi (simu, barua pepe, WhatsApp).
- Maeneo maalum anayohudumia (mikoa, miji, au umbali wa safari).
- Uzoefu wa miaka aliyofanya katika tasnia hii.

4.2 Rekodi za kazi zenye ubora wa viwango vya juu

Mtoa Huduma atapakia picha na/au video za kazi zake za awali ambazo zinaonyesha kwa uaminifu uwezo wake, uzoefu, na ladha ya kisanii. Maudhui yote lazima:

- Yawe ya Mtoa Huduma mwenyewe au yenye ruhusa iliyoandikwa ya kutumia.
- Yawe na ubora wa kiufundi (high resolution, mwanga mzuri, umakini).
- Yasiwe na alama za makampuni mengine/kuiga nembo za umiliki wa kampuni nyingine.
- Yawakilishe kwa uaminifu viwango halisi vya huduma ya Mtoa Huduma.

4.3 Uwazi wa Bei na Vifurushi

Mtoa Huduma ataonyesha bei, vifurushi, au viwango vya kuanzia (indicative starting rates) vya huduma zake kwa uwazi, kwa kutumia Shilingi ya Tanzania (TZS). Lengo la uwazi huu ni kuwasaidia wanandoa kufanya maamuzi ya maombi yenye msingi wa taarifa. Mabadiliko ya bei yanaweza kufanywa wakati

wowote kupitia dashibodi, lakini bei mpya zitatumika tu kwa maombi mapya yanayopokelewa baada ya mabadiliko hayo.

4.4 Usaishaji wa Upatikanaji kwenye Kalenda

Mtoa Huduma atasaisha kalenda yake ya upatikanaji kwenye Dashibodi angalau mara moja kwa wiki. Usaishaji huu ni muhimu kuhakikisha wanandoa wanapata taarifa sahihi za kuhifadhi (booking). Kutosaisha kalenda kunaweza kusababisha maombi yasiyofaa na kuathiri sifa ya Mtoa Huduma kwenye jukwaa.

4.5 Muda wa Kujibu Maombi ya Wateja

Ili kudumisha ubora wa jukwaa na alama za ubora za wasifu wake, Mtoa Huduma analazimika kujibu maombi yote ya wateja ndani ya muda ufuatao:

- **Jibu la kwanza:**

  Uthibitisho wa kupokea ombi ndani ya saa 24.
- **Jibu kamili:**

  Mtoa huduma anatakiwa kutoa jibu pamoja na bei au makadirio kwa njia rasmi ndani ya saa 48.

Muda huu unatumika kwa siku za kazi (Jumatatu hadi Ijumaa). Kwa maombi yanayopokelewa mwishoni mwa wiki, muda huanza kuhesabiwa Jumatatu asubuhi. Kujibu haraka kunaboresha alama ya Mtoa Huduma na kumfanya aonekane juu katika matokeo ya utafutaji.

4.6 Maadili ya Kitaaluma katika Mawasiliano Yote

Katika mawasiliano yote yanayoanzishwa kupitia au yanayohusiana na OpusFesta iwe na wanandoa, timu ya OpusFesta, au watoa huduma wengine Mtoa Huduma atadumisha tabia ya kitaaluma inayoakisi vyema chapa yake binafsi na mfumo mzima wa OpusFesta. Hii inajumuisha:

- Heshima na adabu kwa wateja wote, bila ubaguzi wa aina yoyote.
- Lugha ya kitaaluma, isiyo na matusi, kashfa, au maneno ya kuudhi.
- Uaminifu katika ahadi na makubaliano yoyote ya kibiashara.
- Uwazi kuhusu huduma zinazoweza na zisizoweza kutolewa.

4.7 Utoaji wa Huduma kama Ilivyokubaliwa

Mtoa Huduma atatoa huduma zake kwa wanandoa kwa viwango na masharti yaliyokubaliwa katika makubaliano binafsi kati ya pande hizo mbili. Katika kesi ya kutokuwa na uwezo wa kutoa huduma kutokana na dharura au hali isiyotarajiwa, Mtoa Huduma atafanya yafuatayo mara moja:

- Kumjulisha mteja mapema iwezekanavyo.
- Kumjulisha OpusFesta kupitia dashibodi au barua pepe.
- Kumsaidia mteja kutafuta mbadala unaofaa (kama inawezekana).

- Kurejesha kikamilifu malipo yoyote aliyopokea kutoka kwa mteja, kwa malipo yaliyo fanywa nje ya jukwaa. Kwa malipo yaliyofanywa kupitia jukwaa (on-platform payments), refund itashughulikiwa kwa mujibu wa Kipengele cha 8.5.

5. Maudhui na Haki Miliki

Kipengele hiki kinaainisha kwa wazi mipaka ya umiliki, matumizi, na haki miliki kuhusu maudhui yanayowasilishwa na Mtoa Huduma kwenye jukwaa la OpusFesta. Mipaka hii imekusudiwa kulinda haki za Mtoa Huduma huku ikiruhusu OpusFesta kukuza biashara yake kwa ufanisi.

5.1 Umiliki wa Mtoa Huduma (Vendor Ownership)

Mtoa Huduma anabaki mmiliki kamili (full ownership) wa maudhui yote anayoyawasilisha kwenye jukwaa, iki jumuishi picha, video, maelezo ya maandishi, nembo za biashara, na maudhui mengine yoyote ya ubunifu. Mkataba huu **HAUMPATII** OpusFesta haki miliki (intellectual property rights) zozote juu ya maudhui hayo. Umiliki huu unabaki kwa Mtoa Huduma kabla, wakati, na baada ya mkataba huu kuisha.

5.2 Leseni kwa OpusFesta (Licence to OpusFesta)

Kwa kuwasilisha maudhui kwenye jukwaa, Mtoa Huduma anatoa OpusFesta leseni yenye sifa zifuatazo, ambayo inatumika wakati wote wa mkataba huu:

- Isiyo ya kipekee (non-exclusive) — Mtoa Huduma anaweza kutoa leseni kama hiyo kwa wengine.
- Isiyo na ada (royalty-free) — OpusFesta haimlipi Mtoa Huduma kwa matumizi haya.
- Duniani kote (worldwide) — inaruhusu matumizi popote duniani.

Madhumuni ya leseni hii ni:

- Kuonyesha, kunakili, na kukuza maudhui kwenye tovuti ya OpusFesta.
- Kuonyesha maudhui kwenye programu ya simu (mobile application) ya OpusFesta.
- Kushiriki maudhui kwenye njia rasmi za mitandao ya kijamii ya OpusFesta.
- Kutumia maudhui kwa matangazo ya huduma za Mtoa Huduma na jukwaa la OpusFesta.

5.3 Sifa na Utambuzi Wa Umiliki.

OpusFesta itatoa sifa (credit) kwa Mtoa Huduma katika maudhui yote yanayoonyeshwa popote iwezekanavyo kwa busara, ikitumia jina la biashara iliyotolewa katika Kipengele cha 1 cha mkataba huu. Sifa hii inaweza kuwa kwa njia ya kutajwa kwa jina, kutagi akaunti ya mitandao ya kijamii, au kuweka kiungo kwa wasifu wa Mtoa Huduma. Kutokutoa sifa kwa makosa ya kiufundi hakutaku wa ukiukwaji wa mkataba maarumu OpusFesta itarekebisha ndani ya siku saba (7) baada ya kuarifiwa.

5.4 Kuondolewa kwa Maudhui (Content Removal)

Mhusika yeyote anaweza kuomba kuondolewa kwa maudhui maalum kwa kuwasilisha ombi la maandishi kwa siku thelathini (30) kabla ya tarehe ya kuondolewa inayotakiwa. OpusFesta itafanya juhudi za kweli kuondoa maudhui yaliyoainishwa kutoka kwenye orodha zinazofanya kazi ndani ya kipindi hicho. Hata hivyo, maudhui ambayo tayari yamesambazwa kupitia majukwaa ya watu (kwa mfano, mitandao ya

kijamii, matangazo ya kulipwa, au tovuti zingine) hayawezi kuhakikishiwa kuondolewa kurudi nyuma (retroactive removal).

5.5 Dhamana ya Umiliki na Ulinzi Wa Kisheria.

Mtoa Huduma anahakikisha kuwa ana haki kamili ya kuweka maudhui yake kwenye jukwaa la OpusFesta, na kwamba hakuna mtu mwingine au taasisi yenye madai ya kisheria kwenye maudhui hayo. Mtoa Huduma anakubali kumlinda OpusFesta (indemnify and hold harmless) kutokana na madai yoyote, gharama za kisheria, au hasara zinazotokana na ukiukwaji wa haki miliki unaohusiana na maudhui aliyowasilisha.

6. Ridhaa ya Wateja

Mtoa Huduma anatoa dhamana kwamba watu wote binafsi wanaoonekana katika picha au video anazowasilisha kwenye jukwaa la OpusFesta ikiwa ni pamoja na wanandoa, wageni wa harusi, washiriki wa timu ya harusi, au watu wengine binafsi wametoa ridhaa iliyoelezwa kwa matumizi ya picha zao kwa madhumuni ya matangazo.

Hii inajumuisha kuonyeshwa kwenye jukwaa la kidijitali la umma na kushirikishwa kwenye mitandao ya kijamii. kama vile Instagram, Tiktok.

6.1 Makubaliano ya Ridhaa/Kibali

Kwa kazi zinazohusisha mabibi harusi, mabwana harusi, na familia zao, Mtoa Huduma anashauriwa kuwa na makubaliano ya ridhaa yaliyoandikwa ambayo yanaidhinisha matumizi ya kibiashara ya picha hizo. OpusFesta inaweza kumwomba Mtoa Huduma uthibitisho wa ridhaa hizo wakati wowote, hasa endapo malalamiko yatatokea.

6.2 Ulinzi Dhidi ya Madai

OpusFesta haitawajibika kwa ukiukwaji wowote wa faragha unaotokana na kushindwa kwa Mtoa Huduma kupata ridhaa hiyo. Endapo madai yatatokea kutokana na ukosefu wa ridhaa, Mtoa Huduma anakubali kumlinda OpusFesta kutokana na gharama zote, adhabu, na madai yanayotokana na hali hiyo.

6.3 Kuheshimu Maombi ya Kuondolewa

Kama mtu yeyote aliyeonekana kwenye picha au video anaomba kuondolewa kwa maudhui hayo, Mtoa Huduma atamjulisha OpusFesta mara moja. OpusFesta itaondoa maudhui hayo kutoka kwenye orodha zake ndani ya siku saba (7) za kazi za kupokea taarifa hiyo.

7. Usajili, Tume ya Mauzo Yaliyofanikiwa, na Mfumo wa Bei

Kipengele hiki kina onyesha sera ya OpusFesta kuhusu usajili wa Mtoa Huduma, muundo wa mapato kati ya pande mbili, na mfumo wa bei unaoonyeshwa kwa mteja kwenye jukwaa. Sera hii imebuniwa kuondoa vikwazo vya kifedha vya awali kwa watoa huduma wa Kitanzania, kuhakikisha uwazi kamili wa bei kwa wateja, na kuwezesha OpusFesta kugharamia uendeshaji, masoko, usaidizi wa wateja, na maendeleo endelevu ya jukwaa.

7.1 Usajili Bila Malipo Yoyote ya Awali

OpusFesta inatoa usajili na uanachama kwa Mtoa Huduma BILA MALIPO YOYOTE YA AWALI. Mtoa Huduma HATALIPISHWA:

- Ada ya usajili (registration fee).
- Ada ya mwezi (monthly subscription).
- Ada ya mwaka (annual subscription).
- Ada ya kuanzisha wasifu (setup fee).
- Ada ya kuwezesha vipengele vya msingi.
- Gharama zozote zilizofichwa (hidden fees).

Usajili ni wa bure wa kudumu. Mtoa Huduma analipa OpusFesta tu pale ANAPO FANIKISHA biashara halisi kupitia jukwaa, kwa mujibu wa vifungu vya 7.3 hadi 7.5 vya mkataba huu.

7.2 Huduma za Msingi Zinazotolewa Bure

Huduma zote za msingi zilizo orodheshwa katika Kipengele cha 3 cha mkataba huu zinatolewa kwa Mtoa Huduma bila malipo yoyote ya awali, iki jumuishi:

- Wasifu maalum wa biashara bila kikomo cha picha au video.
- Uonekano kupitia utafutaji wa jukwaa na mfumo wa utafutaji wa nje (Google, Bing).
- Matangazo kupitia mitandao ya kijamii rasmi ya OpusFesta.
- Sehemu ya usimamizi wa maombi (leads dashboard) na takwimu za biashara.
- Fursa za matangazo maalum (Real Weddings, Vendor Spotlight) kwa mujibu wa sera ya wahariri.
- Utambulisho maalumu kwa Washirika wa Mwanzo (Founding Vendors) wanaojiunga kabla ya tarehe ya uzinduzi rasmi wa wanandoa.
- Usaidizi wa kiufundi, mafunzo ya jukwaa, na huduma kwa wateja kupitia njia rasmi za mawasiliano.

7.3 Tume ya Mauzo Yaliyofanikiwa (Success Commission)

OpusFesta itachaji tume ya **asilimia kumi na mbili (12%)** ya thamani ya mkataba kwa kila mauzo yaliyofanikiwa yanayotokana na lead iliyoletwa kupitia jukwaa la OpusFesta. Tume hii ni ya msingi wa "success-only" Mtoa Huduma analipa tu pale anaposhinda biashara halisi.

7.3.1 Maana ya "Mauzo Yaliyofanikiwa"

Mauzo yatachukuliwa kuwa yamefanikiwa pale ambapo masharti yote yafuatayo yametimia kwa pamoja:

- Lead imewasilishwa kwa Mtoa Huduma kupitia jukwaa rasmi la OpusFesta, au mteja amewasiliana na Mtoa Huduma kwa mara ya kwanza kupitia jukwaa.
- Mteja amethibitisha kuhifadhi huduma (booking) kwa maandishi — iwe kupitia jukwaa, barua pepe, WhatsApp, simu, au mkataba ulioandikwa.

- Mtoa Huduma amepokea malipo yoyote kutoka kwa mteja, iwe ni malipo ya awali (deposit), malipo ya sehemu, au malipo kamili — kupitia jukwaa au nje ya jukwaa.

7.3.2 Kanuni ya "Platform-Originated Lead" (Mteja wa Jukwaa)

Mara lead au mawasiliano ya kwanza kati ya mteja na Mtoa Huduma yanayotokana na jukwaa la OpusFesta iwe kupitia fomu ya maombi, ujumbe wa ndani ya jukwaa, simu inayotolewa kupitia listing, au njia nyingine yoyote ya jukwaa mteja huyo atachukuliwa kuwa **"Mteja wa Jukwaa" (Platform Customer)** kwa Mtoa Huduma huyo.

Booking yoyote kati ya Mtoa Huduma na Mteja wa Jukwaa, kwa **njia yoyote ile ya mawasiliano** na **wakati wowote** ndani ya kipindi cha attribution kilichoainishwa katika kifungu 7.3.3, **ni commissionable** kwa kiwango cha 12% (au 10% kwa Founding Vendors), bila kujali:

- Iwapo mawasiliano yaliyofuatia yamefanyika nje ya jukwaa (WhatsApp, simu, mkutano wa ana kwa ana, barua pepe binafsi).
- Iwapo malipo yamefanywa kwa pesa taslimu, transfer ya benki, M-Pesa, au njia nyingine yoyote nje ya jukwaa.
- Iwapo mkataba kati ya Mtoa Huduma na mteja umesainiwa nje ya jukwaa.
- Iwapo mteja amehifadhi huduma tofauti na ile aliyouliza mwanzoni (mfano, aliuliza kuhusu DJ kisha akahifadhi videography pia).

Mfumo huu unalingana na mazoea ya kimataifa ya majukwaa kama Airbnb, The Knot, Zola, Joy, Uber, na Bolt, ambapo lead iliyotoka na jukwaa inabakia kuwa lead ya jukwaa kwa muda wote wa attribution window.

7.3.3 Kipindi cha Attribution (Attribution Window)

Mteja wa Jukwaa atabaki kuwa commissionable kwa Mtoa Huduma kwa kipindi cha **miezi kumi na mbili (12)** kuanzia tarehe ya **mawasiliano ya kwanza kupitia jukwaa**.

Hii ina maana kwamba:

- Booking yoyote ya **huduma ya msingi iliyoulizwa** ndani ya miezi 12 ni commissionable.
- Booking yoyote ya **huduma za ziada** kutoka kwa Mtoa Huduma huyo huyo ndani ya miezi 12 ni commissionable.
- Booking ya **tukio la pili** ndani ya miezi 12 (mfano, mteja anahifadhi pre-wedding shoot kisha wedding yenyewe baadaye) ni commissionable.

Baada ya miezi 12 kupita bila booking yoyote au mawasiliano ya jukwaani, mteja atatoka kwenye attribution window na booking za baadaye hazitachajiwa tena.

7.3.3.1 Kuongeza Kipindi cha Attribution

Kipindi cha attribution kinaweza kuongezeka kiotomatiki katika kesi zifuatazo:

- **Booking iliyofanikiwa:** Kila booking iliyofanikiwa inarefusha kipindi cha attribution kwa miezi 12 zaidi kuanzia tarehe ya booking hiyo.
- **Mawasiliano hai kwenye jukwaa:** Iwapo Mtoa Huduma na mteja wameendelea kuwasiliana kupitia jukwaa, attribution inarefuka kwa miezi 12 zaidi kuanzia tarehe ya mawasiliano ya mwisho ya jukwaani.

7.3.4 Wateja Wasio wa Jukwaa (Non-Platform Customers)

Tume HAITACHAJIWA kwenye wateja wafuatao, ambao Mtoa Huduma ATALAZIMIKA kuthibitisha kwa ushahidi wa maandishi pale itakapo hitajika:

(a) Wateja wa Zamani (Pre-Existing Customers)

Wateja waliokuwa na uhusiano wa kibiashara na Mtoa Huduma kabla ya tarehe ya kujiunga na OpusFesta. Mtoa Huduma ATALAZIMIKA:

- Kuwasilisha orodha kamili ya wateja wa zaman**i** (Pre-Existing Customer List) wakati wa onboarding kupitia fomu rasmi ya jukwaa.
- Kuingiza majina, namba za simu, barua pepe (kama zipo), na tarehe ya uhusiano wa kwanza wa kibiashara.
- Kuthibitisha orodha hiyo kwa saini ya kidijitali na tarehe.

Orodha hii **ni ya mwisho** — wateja wasioandikishwa kwenye orodha ya awali hawawezi kudaiwa kuwa wateja wa zamani baadaye. Mtoa Huduma ana siku **thelathini (30)** kutoka tarehe ya kujiunga kuwasilisha au kusaisha orodha hii.

(b) Wateja Walioletwa Kwa Njia Zilizo Wazi Nje ya Jukwaa

Wateja waliotokana na njia ambazo zinaweza kuthibitishwa kuwa **hazikuhusisha jukwaa la OpusFesta hata kidogo**, kama vile:

- Referrals za moja kwa moja kutoka kwa rafiki, ndugu, au mteja wa zamani (sio kupitia OpusFesta listings).
- Walk-in customers kwenye ofisi au studio ya Mtoa Huduma.
- Wateja walioletwa kupitia njia binafsi za masoko za Mtoa Huduma (Instagram yake binafsi, website yake binafsi, matangazo ya redio aliyoyalipia mwenyewe).

Mtoa Huduma anahitajika kuthibitisha hili kwa ushahidi wa maandishi pale itakapo hitajika (mfano, screenshots, matangazo, ushuhuda wa mteja).

(c) Maombi Yaliyoisha Muda Bila Booking

Maombi yaliyowasilishwa kupitia jukwaa lakini hayajakomaa kuwa booking ndani ya **miezi kumi na mbili (12)** kutoka tarehe ya kuwasilishwa, na pasipo kuwa na mawasiliano yoyote ya kuendelea kati ya Mtoa Huduma na mteja kupitia jukwaa.

(d) Booking Zilizofutwa Kabla ya Malipo

Booking zilizofutwa na mteja **kabla ya malipo yoyote kupokelewa** na Mtoa Huduma, kwa mujibu wa sera ya kufuta (cancellation policy) iliyoelezwa katika Kipengele cha 8.5.

7.3.5 Punguzo la Washirika wa Mwanzo (Founding Vendors)

Watoa huduma mia (100) wa kwanza watakaojiunga na jukwaa kabla ya tarehe ya uzinduzi rasmi wa wanandoa katika robo ya nne ya mwaka wa 2026 (Q4 2026) watapewa kiwango maalum cha tume ya **asilimia kumi (10%)** ambacho kitabaki kuwa kile kile (locked-in) kwa muda wote ambao mkataba wao utabaki hai, bila kujali mabadiliko ya viwango vya tume kwa watoa huduma wapya katika siku za usoni. Hadhi ya "Founding Vendor" itaonyeshwa kwenye wasifu wa Mtoa Huduma kama utambulisho maalumu.

7.3.6 Mifano ya Maombi (Illustrative Examples)

Ili kuondoa utata, hapa ni mifano ya jinsi sera hii itakavyotumika:

Mfano 1 — Booking ya moja kwa moja: Mteja anaona DJ kwenye OpusFesta, anatuma ombi kupitia jukwaa, anapokea simu kutoka kwa DJ, na anahifadhi huduma kwa TZS 2,000,000. ✅ **Commissionable:** TZS 240,000 (12%)

Mfano 2 — Booking iliyohamia WhatsApp: Mteja anaona DJ kwenye OpusFesta, anatuma ombi, DJ anampa namba ya WhatsApp, mazungumzo yote yanafanyika WhatsApp, malipo yanafanywa kupitia M-Pesa moja kwa moja kwa DJ. ✅ **Commissionable:** TZS 240,000 (lead ilitoka jukwaa).

Mfano 3 — Huduma ya ziada: Mteja amehifadhi DJ kupitia OpusFesta. Baada ya miezi 3, anaongeza MC service kutoka kwa DJ huyo huyo. ✅ **Commissionable:** Tume kwenye MC service pia (ndani ya attribution window).

Mfano 4 — Mteja wa zamani aliyeandikishwa: Vendor amewaandikisha wateja wake wa zamani 50 kwenye Pre-Existing Customer List wakati wa onboarding. Mmoja wao anamtafuta kwa wedding ya mwaka huu. ❌ **Not commissionable:** Mteja yumo kwenye orodha ya kabla ya OpusFesta.

Mfano 5 — Walk-in customer: Vendor ana studio Kariakoo. Mteja anaingia studio moja kwa moja bila kupita OpusFesta, anahifadhi huduma. ❌ **Not commissionable:** Hakuna lead ya jukwaa.

Mfano 6 — Tukio la pili ndani ya attribution: Mteja amehifadhi videography kwa engagement party kupitia OpusFesta mwezi wa Januari. Mwezi wa Septemba (ndani ya miezi 12), anahifadhi videography ya wedding kutoka kwa vendor huyo huyo, lakini kupitia WhatsApp moja kwa moja. ✅ **Commissionable:** Mteja yuko ndani ya attribution window.

Mfano 7 — Baada ya attribution kuisha: Mteja alihifadhi DJ kupitia OpusFesta mwaka wa 2026. Mwaka wa 2028 (zaidi ya miezi 12 baada ya booking ya mwisho na mawasiliano ya jukwaani), mteja huyo anamtafuta DJ huyo moja kwa moja kwa wedding ya rafiki yake. ❌ **Not commissionable:** Attribution window imeisha.

7.4 Mfumo wa Bei kwa Uwazi (Transparent Pricing Model)

Bei zote zinazoonyeshwa kwa wateja kwenye jukwaa la OpusFesta zitakuwa ni **bei kamili (gross price)** zinazojumuisha tume ya OpusFesta. Mteja ataona bei moja tu kwenye ukurasa wa kifurushi, ankara, na mkataba hatachajiwa ada za ziada, "service fees," "platform fees," au gharama nyingine zozote tofauti wakati wa kuhifadhi huduma.

7.4.1 Chaguzi za Kuweka Bei

Mtoa Huduma atakuwa na chaguzi mbili za kuweka bei za vifurushi (packages) au huduma zake kwenye jukwaa, na atachagua mojawapo wakati wa kuanzisha au kuhariri kifurushi:

(a) Bei ya Take-Home (Net Pricing) — Inayopendekezwa

Mtoa Huduma anaweka kiasi anachotaka kupokea baada ya tume kutolewa. Mfumo wa OpusFesta utahesabu **kiotomatiki** bei ya jumla itakayoonyeshwa kwa mteja kwa kutumia formula ifuatayo:

Bei ya Mteja = Bei ya Take-Home ÷ (1 − Asilimia ya Tume)

Mfano kwa kiwango cha 12%:

- Mtoa Huduma anataka kupokea: TZS 1,000,000
- Mahesabu: TZS 1,000,000 ÷ 0.88
- **Bei ya mteja: TZS 1,136,364**
- Tume ya OpusFesta: TZS 136,364
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

Mfano kwa Founding Vendor (10%):

- Mtoa Huduma anataka kupokea: TZS 1,000,000
- Mahesabu: TZS 1,000,000 ÷ 0.90
- **Bei ya mteja: TZS 1,111,111**
- Tume ya OpusFesta: TZS 111,111
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

(b) Bei ya Mteja (Gross Pricing)

Mtoa Huduma anaweka bei kamili ambayo mteja ataona moja kwa moja. Mfumo utaonyesha kwa Mtoa Huduma **kiotomatiki** kiasi atakachopokea baada ya tume.

Bei ya Take-Home = Bei ya Mteja × (1 − Asilimia ya Tume)

Mfano kwa kiwango cha 12%:

- Mtoa Huduma anaweka bei ya mteja: TZS 1,200,000
- Mahesabu: TZS 1,200,000 × 0.88

- Tume ya OpusFesta: TZS 144,000
- **Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,056,000**

7.4.2 Uwazi wa Hesabu kwa Mtoa Huduma

Kabla ya kuthibitisha kifurushi chochote kwenye jukwaa, Mtoa Huduma ataona dashibodi yenye uwazi kamili inayoonyesha:

- **Bei ya mteja (gross price)** — kile mteja anachoona kwenye listing.
- **Tume ya OpusFesta** — kwa asilimia na kwa shilingi halisi za Tanzania.
- **Bei ya take-home** — kile Mtoa Huduma atapokea baada ya tume kutolewa.
- **Mgawanyo wa malipo** — 30% deposit (siku 3 baada ya booking) na 70% (baada ya event), kwa mujibu wa Kipengele cha 8.3.

Mtoa Huduma ana haki ya kubadilisha bei zake wakati wowote, na hesabu hizi zitahuishwa kiotomatiki na mfumo. Mabadiliko ya bei hayatahusu booking zilizothibitishwa kabla ya tarehe ya mabadiliko.

7.4.3 Mteja Haoni Mgawanyo wa Tume

Kwa madhumuni ya uzoefu mzuri wa mteja na uwazi wa bei, mteja **hataonyeshwa** mgawanyo wa tume au take-home kwenye ukurasa wa kifurushi, ankara, au mkataba wa huduma. Mteja ataona tu:

- Jina la kifurushi au huduma.
- Maelezo na vipengele vya huduma inayotolewa.
- **Bei moja kamili (jumla)** kwa shilingi za Tanzania.
- Masharti ya malipo (deposit, balance, ratiba ya malipo).
- Masharti ya kufuta na kurudisha (cancellation and refund terms) kwa mujibu wa Kipengele cha 8.5.

Mfumo huu unalingana na utamaduni wa kimataifa wa marketplace kama Booking.com, Airbnb, na The Knot, ambapo bei inayoonyeshwa ni ile ile inayolipwa.

7.4.4 Mtoa Huduma Hatachaji Tume kwa Mteja Kando

Mtoa Huduma **HATARUHUSIWI** kuongeza ada yoyote ya ziada kwa mteja nje ya bei iliyoonyeshwa kwenye jukwaa kwa lengo la kuhamisha gharama ya tume kwa mteja, **wala kumlazimisha mteja kufanya malipo nje ya jukwaa kwa kisingizio cha "bei ya chini"**. Hasa, Mtoa Huduma hataruhusiwa:

- Kuchaji "OpusFesta service fee," "platform fee," au ada nyingine yoyote tofauti kwa mteja.
- Kuandika kwenye ankara yake kwamba mteja analipa tume ya jukwaa.
- **Kumshawishi mteja kuepuka malipo ya jukwaa** ili "kupata bei ya chini" — mteja ana uhuru kamili wa kuchagua aina ya malipo (on-platform au off-platform) kwa mujibu wa Kipengele cha 8.1, na vendor hatahusika kushawishi chaguo hilo.
- Kutoa bei tofauti za chini kwa mteja yule yule nje ya jukwaa baada ya lead kutolewa kupitia OpusFesta.

Ukiukaji wa kifungu hiki utahukumiwa kwa mujibu wa kifungu cha 7.6 cha mkataba huu.

7.5 Utaratibu wa Malipo ya Tume

7.5.1 Wajibu wa Kuripoti Booking

Mtoa Huduma ANALAZIMIKA kuripoti kwa OpusFesta **kila booking** inayotokana na Mteja wa Jukwaa, hata kama:

- Booking imefanyika kwa njia ya nje ya jukwaa.
- Malipo yamefanywa nje ya jukwaa (off-platform payment).
- Mteja amebadilisha mawazo na kuhifadhi huduma tofauti na ile aliyouliza mwanzoni.

Kuripoti kunafanyika kupitia dashibodi ya jukwaa ndani ya **siku saba (7)** kutoka tarehe ya kupokea malipo ya kwanza kutoka kwa mteja. Taarifa hiyo itajumuisha:

- Jina la mteja na nambari ya booking.
- Tarehe ya tukio (event date).
- Thamani kamili ya mkataba (gross price).
- Kiasi cha malipo kilicho pokelewa hadi sasa.
- Nakala ya mkataba au makubaliano ya maandishi (kama yapo).

Kushindwa kuripoti booking ya Mteja wa Jukwaa ni **ukiukaji mkubwa wa mkataba** na unachukuliwa kama jaribio la kuepuka tume (commission evasion), na utahukumiwa kwa mujibu wa kifungu cha 7.6.

Kumbuka: Kwa booking zilizolipwa kupitia jukwaa (on-platform payments), kuripoti kunafanyika kiotomatiki Mtoa Huduma hahitaji kuingiza taarifa kwa mkono.

7.5.2 Ankara na Muda wa Malipo

Kwa **booking za on-platform**, tume ya OpusFesta inakatwa **kiotomatiki** kabla ya payout kufanywa kwa Mtoa Huduma kwa mujibu wa Kipengele cha 8.3. Hakuna ankara ya tume tofauti inayohitaji malipo na Mtoa Huduma — itaonyeshwa tu kwenye taarifa ya payout.

Kwa **booking za off-platform**, OpusFesta itatoa ankara rasmi (invoice) yenye TIN ya kampuni ndani ya **siku tatu (3) za kazi** baada ya taarifa ya booking kupokelewa. Mtoa Huduma atalipa tume ndani ya **siku kumi na nne (14)** kutoka tarehe ya ankara.

7.5.3 Njia za Malipo ya Tume (Off-Platform Bookings Only)

Kwa booking zilizo fanyika nje ya jukwaa, njia zinazokubalika za malipo ya tume kwa OpusFesta ni:

- **Pesa za simu:** M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halopesa.
- **Uhamisho wa benki:** Akaunti rasmi ya OpusFesta Company Limited (maelezo yatatolewa kwenye ankara).
- **Njia nyingine:** Kama zitakapoanzishwa rasmi na OpusFesta na kutolewa taarifa ya kimaandishi.

7.5.4 Ucheleweshaji wa Malipo

- Ucheleweshaji wa malipo ya tume zaidi ya **siku thelathini (30)** baada ya tarehe ya ankara unaweza kusababisha kusimamishwa kwa wasifu wa Mtoa Huduma hadi malipo yatakapokamilika.
- Ucheleweshaji wa zaidi ya **siku sitini (60)** unaweza kusababisha riba ya kuchelewa ya **asilimia mbili (2%) kwa mwezi** ya kiasi kinachodaiwa.
- Ucheleweshaji wa zaidi ya **siku tisini (90)** unaweza kusababisha kusitishwa kwa mkataba na hatua za kisheria za kudai deni.

7.6 Ufuatiliaji wa Uadilifu na Adhabu kwa Ukwepaji wa Tume

7.6.1 Mbinu za Ufuatiliaji (Anti-Circumvention Measures)

Ili kuhakikisha uadilifu wa mfumo, OpusFesta itatumia mbinu zifuatazo za kufuatilia na kuthibitisha booking:

(a) Ufuatiliaji wa Kidijitali

- **Tracking ya mawasiliano ya jukwaa:** Mawasiliano yote yanayopitia jukwaa (ujumbe, simu, fomu) yanahifadhiwa kama ushahidi wa lead origination.
- **Phone number masking:** Namba za simu zinazoonyeshwa kwenye listing zitakuwa za kati (masked) ili kufuatilia ni mteja gani amewasiliana na vendor gani.
- **Email tracking:** Barua pepe zinazotumwa kupitia jukwaa zinahifadhi attribution data.
- **Cookie na device fingerprinting:** Mteja anayetembelea listing ya vendor na kisha kuwasiliana baadaye ataweza kufuatiliwa kwa attribution.

(b) Ununuzi wa Siri na Ukaguzi wa doa (Mystery Shopping na Spot Audits)

OpusFesta inahifadhi haki ya kufanya:

- **Mystery shopping "Ununuzi wa Siri":** Kutuma watu wa OpusFesta wanaodhihirisha kuwa ni "wateja" kuthibitisha kuwa Mtoa Huduma anafuata sera za jukwaa.
- **Spot audits "** Ukaguzi wa doa" **:** Kuomba records za booking, mikataba, na malipo ya kipindi maalum (kwa notisi ya siku 14).
- **Cross-referencing "Marejeleo mtambuka":** Kulinganisha leads zilizotolewa kwenye jukwaa na booking zilizo ripotiwa.

(c) Sera ya mtoa taarifa (Whistleblower Program)

OpusFesta itatoa motisha (cash reward au platform credits) kwa mteja yeyote anayeripoti kwa uthabiti kwamba Mtoa Huduma alimshawishi kufanya booking nje ya jukwaa kuepuka tume.

7.6.2 Adhabu kwa Ukwepaji wa Tume

Ukwepaji wa tume ikijumuisha kushindwa kuripoti booking ya Mteja wa Jukwaa, kuchaji ada za ziada kwa mteja, au kumshawishi mteja kuepuka jukwaa ni **ukiukaji mkubwa wa mkataba** na utahukumiwa kama ifuatavyo:

Ukiukaji wa Kwanza:

- Onyo rasmi la maandishi.
- Malipo kamili ya tume iliyoepukwa, pamoja na **adhabu ya mara mbili (2x)** ya tume hiyo.
- *Mfano:* Booking ya TZS 5,000,000 ambayo tume yake ilikuwa TZS 600,000 (12%) — Mtoa Huduma atalipa TZS 1,800,000 (tume + 2x adhabu).

Ukiukaji wa Pili:

- Kusimamishwa kwa wasifu kwa siku **tisini (90)**.
- Malipo ya tume iliyoepukwa pamoja na **adhabu ya mara tatu (3x)**.
- Kupoteza hadhi ya Founding Vendor (kama anayo) na kiwango cha tume kuongezeka hadi 12%.

Ukiukaji wa Tatu:

- **Kusitishwa kabisa kwa mkataba** na kuondolewa kwenye jukwaa.
- Malipo ya tume zote zilizo epukwa pamoja na **adhabu ya mara tano (5x)**.
- Kuwekwa kwenye orodha nyeusi ya vendors wanaokwepa (industry blacklist) inayoshirikishwa na partner platforms.
- Hatua za kisheria za kudai deni zinazoweza kuchukuliwa kupitia mahakama za Tanzania.

7.6.3 Haki ya Kupinga (Right to Dispute)

Mtoa Huduma ana haki ya kupinga hesabu yoyote ya tume au tuhuma ya ukwepaji ndani ya **siku thelathini (30)** kutoka tarehe ya ankara au notisi rasmi, kwa kuleta ushahidi wa kimaandishi (mawasiliano na mteja, mikataba, risiti za malipo, n.k.). Mgogoro wowote utasuluhishwa kwa mujibu wa Kipengele cha 8.6 cha mkataba huu.

7.7 Chanzo cha Mapato ya OpusFesta

Ili kukuza uwazi, OpusFesta inategemea vyanzo vifuatavyo vya mapato:

- Tume ya mauzo yaliyofanikiwa kama ilivyoelezwa katika vifungu vya 7.3 hadi 7.5.
- Riba kutoka kwenye akaunti ya dhamana (escrow account) kwa mujibu wa Kipengele cha 8.2.3.
- Admin fees ndogo kwenye refunds kwa mujibu wa Kipengele cha 8.5.
- Ufadhili wa wawekezaji na mitaji ya kibiashara.
- Mashirikiano ya kibiashara na washirika wa kimkakati.
- Matangazo ya hiari ya watoa huduma wanaotaka uonekano wa ziada (featured listings, premium placements, sponsored content).
- Asilimia ya mauzo au commission kutoka kwa watoa huduma wasio wa harusi wanaoingia jukwaa (mfano, mabenki, bima, mikopo, huduma za kifedha).

- Huduma za premium za hiari (kama vile Instant Payout na nyinginezo zitakapoanzishwa baadaye kwa notisi rasmi).

7.8 Dhamana ya Mabadiliko ya Baadaye

OpusFesta inadumisha haki ya kurekebisha kiwango cha tume au kuanzisha vifurushi vya hiari vya malipo. Hata hivyo, masharti yafuatayo yatatumika kama dhamana kwa Mtoa Huduma:

- Mabadiliko yoyote ya kiwango cha tume yatatolewa notisi ya maandishi ya **siku tisini (90)** kabla ya kuanza kutumika.
- Mabadiliko hayatahusu **booking zilizothibitishwa** kabla ya tarehe ya kuanza kwa mabadiliko — booking hizo zitachajiwa kwa kiwango cha awali.
- Founding Vendors watabaki na kiwango chao cha 10% kwa muda wote wa mkataba, bila kujali mabadiliko ya kiwango cha jumla, mradi tu hawajakiuka mkataba kwa mujibu wa kifungu 7.6.
- Vifurushi vya hiari (premium packages) hazitalazimishwa kwa Mtoa Huduma yeyote.
- Hakuna malipo yatakayochajiwa kiotomatiki kutoka kwa Mtoa Huduma bila ridhaa yake iliyoandikwa, isipokuwa kwa tume ya automatic deduction kwenye on-platform payouts kwa mujibu wa Kipengele cha 8.3.
- Mtoa Huduma atakuwa na haki ya kusitisha mkataba bila adhabu yoyote ikiwa hatakubaliana na kiwango kipya cha tume, kwa mujibu wa Kipengele cha 12 (Kusimamishwa na Kusitishwa kwa Mkataba), mradi tu booking zote zilizothibitishwa zikishughulikiwa kwanza.

7.9 Kodi ya Biashara ya Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anaendelea kuwa na wajibu wake wa kodi ya biashara kulingana na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikijumuisha:

- **Kodi ya Mapato (Income Tax)** kwa mapato anayoyapata kutoka kwa wateja wake.
- **VAT (Kodi ya Ongezeko la Thamani)** kama Mtoa Huduma ame-register kwa VAT chini ya sheria ya Tanzania (VAT Act, Sura ya 148).
- Kodi nyingine zozote zinazotumika chini ya sheria za TRA (Tanzania Revenue Authority).

OpusFesta itatoa **ankara halali yenye TIN** (Taxpayer Identification Number) kwa kila tume inayolipwa, ambayo Mtoa Huduma anaweza kuitumia kama gharama halali ya biashara (deductible business expense) katika hesabu zake za kodi.

Tume inayolipwa kwa OpusFesta **haijajumuishwa** kwenye mapato ya Mtoa Huduma kwa madhumuni ya kodi Mtoa Huduma atalipa kodi ya mapato kwenye take-home pekee, sio kwenye gross price. Hata hivyo, Mtoa Huduma anashauriwa kushauriana na mhasibu au mshauri wa kodi kuhusu utaratibu sahihi wa kuripoti mapato hayo kwa TRA.

OpusFesta haitahusika katika suala la kodi za Mtoa Huduma au migogoro yoyote inayoweza kutokea kati ya Mtoa Huduma na mamlaka za kodi.

8. Mfumo wa Malipo, Usalama wa Kifedha, na Sera ya Refund

Kipengele hiki kinaweka misingi ya jinsi malipo yatakavyofanyika kati ya mteja na Mtoa Huduma kupitia jukwaa la OpusFesta, jinsi pesa zitakavyohifadhiwa kwa usalama, na sera ya refund kwa wateja. Mfumo huu umebuniwa kuongeza imani (trust) kati ya pande zote tatu mteja, Mtoa Huduma, na OpusFesta — na unalingana na mazoea ya kimataifa ya managed marketplaces kama Airbnb, Uber, na The Knot.

8.1 Aina za Malipo: On-Platform vs Off-Platform

OpusFesta inatambua aina mbili za malipo, na mteja ana uhuru wa kuchagua kati yao:

8.1.1 Malipo ya Ndani ya Jukwaa (On-Platform Payments) — INAYOPENDEKEZWA

Mteja analipa kupitia mfumo wa malipo wa OpusFesta. Pesa zinahifadhiwa kwa usalama kwenye **akaunti ya dhamana (escrow / trust account)** ya OpusFesta hadi masharti ya kutolewa yatakapotimia kwa mujibu wa kifungu 8.3. Faida za malipo haya ni:

- **Ulinzi wa Mteja:** Mteja anapata dhamana kamili ya refund kwa mujibu wa sera ya kifungu 8.5.
- **Ulinzi wa Mtoa Huduma:** Vendor ana hakika kwamba pesa zipo na zitatolewa kwa wakati uliopangwa.
- **Utatuzi wa Migogoro:** OpusFesta inaweza kuingilia kati kama mediator katika kesi ya mgogoro.
- **Kumbukumbu Rasmi:** Risiti za kidijitali, ankara halali, na historia kamili ya malipo.

8.1.2 Malipo Nje ya Jukwaa (Off-Platform Payments) — INARUHUSIWA BILA ULINZI

Mteja na Mtoa Huduma wanaweza kukubaliana kufanya malipo nje ya jukwaa (M-Pesa moja kwa moja, pesa taslimu, transfer ya benki binafsi, n.k.). Hata hivyo, masharti yafuatayo yatatumika:

- **Hakuna ulinzi wa OpusFesta:** Mteja hatapata huduma za refund protection, escrow, au mediation rasmi kutoka OpusFesta.
- **Tume bado inadaiwa:** Tume ya 12% (au 10% kwa Founding Vendors) bado inalipwa na Mtoa Huduma kwa OpusFesta kwa mujibu wa Kipengele cha 7.3.2 (Platform-Originated Lead Rule).
- **Wajibu wa kuripoti:** Mtoa Huduma analazimika kuripoti booking kwa mujibu wa kifungu 7.5.1.
- **Onyo la kidijitali:** Mfumo utamwonyesha mteja onyo wazi: *"Umechagua kulipa nje ya jukwaa. OpusFesta hatahusika na ulinzi wa malipo haya. Tunashauri sana kutumia malipo ya jukwaa kwa usalama wako."*

8.2 Akaunti ya Dhamana (Trust / Escrow Account)

8.2.1 Muundo wa Akaunti

OpusFesta itadumisha **akaunti maalum ya dhamana** kupitia ushirikiano na mtoa huduma wa malipo aliyethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania (Bank of Tanzania), kama vile Selcom, ClickPesa, Flutterwave, au benki ya Tanzania (CRDB, NMB, NBC). Akaunti hii itakuwa:

- **Imetenganishwa kabisa** na akaunti za uendeshaji za OpusFesta Company Limited.
- **Inakaguliwa mara kwa mara** na auditor wa nje aliyethibitishwa.

- **Inafuata sheria za Tanzania** za fedha, ikijumuisha Banking and Financial Institutions Act ya 2006 na Anti-Money Laundering Act ya 2006.

8.2.2 Pesa za Mteja Hazichukuliwi Kama Mapato ya OpusFesta

Pesa zilizopo kwenye akaunti ya dhamana **SI** mali ya OpusFesta. Ni pesa za mteja zinazohifadhiwa kwa niaba ya pande mbili (mteja na vendor) hadi masharti ya kutolewa yatakapotimia. OpusFesta haiwezi kutumia pesa hizi kwa madhumuni ya uendeshaji wake.

8.2.3 Riba ya Akaunti ya Dhamana

Riba yoyote inayopatikana kwenye pesa zilizoko kwenye akaunti ya dhamana itakuwa mali ya OpusFesta na itatumika kufidia gharama za usimamizi wa mfumo wa malipo (transaction fees, audit costs, na compliance). Hii itaelezwa kwa uwazi kwa mteja wakati wa malipo.

8.2.4 Njia za Malipo Zinazokubalika

Mteja anaweza kulipa kupitia:

- **Pesa za simu:** M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halopesa.
- **Kadi za benki:** Visa, Mastercard.
- **Uhamisho wa benki:** Direct bank transfer kupitia partner banks.
- **Malipo ya kimataifa:** Kwa wateja wa nje ya Tanzania (USD, EUR, GBP) kupitia partner kama Stripe au Flutterwave.

8.3 Utaratibu wa Malipo ya Mtoa Huduma (Hybrid Payout Model)

Mtoa Huduma atapokea pesa kwa **mfumo wa awamu mbili (hybrid 30/70 model)** uliobuniwa kuoanisha mahitaji ya cashflow ya vendors wa Tanzania na ulinzi wa mteja:

8.3.1 Awamu ya Kwanza: Deposit ya 30% (Baada ya Booking Confirmation)

Lini: Ndani ya **siku tatu (3) za kazi** baada ya mteja kuthibitisha booking na kufanya malipo kamili ya gross price kwenye jukwaa (akaunti ya dhamana). Kwa booking za on-platform, mteja analipa thamani kamili ya kifurushi kwenye akaunti ya dhamana ya OpusFesta wakati wa kuthibitisha booking sio deposit pekee. Hii ni muhimu kwa mfumo wa escrow kufanya kazi.

Kiasi: Asilimia thelathini (30%) ya **take-home ya Mtoa Huduma** (yaani, baada ya tume ya OpusFesta kutolewa).

Madhumuni: Kuwezesha Mtoa Huduma kununua vifaa, kulipa staff, na kufanya maandalizi ya tukio.

Mfano kwa booking ya TZS 1,136,364 (gross):

- Tume ya OpusFesta (12%): TZS 136,364
- Take-home ya Mtoa Huduma: TZS 1,000,000

- **Awamu ya 1 (30%):** TZS 300,000 — inalipwa ndani ya siku 3 baada ya booking.
- Awamu ya 2 (70%): TZS 700,000 — inashikiliwa kwenye escrow.

8.3.2 Awamu ya Pili: Malipo ya Mwisho ya 70% (Baada ya Tukio)

Lini: Ndani ya **saa sabini na mbili (72)** baada ya tarehe ya tukio kukamilika, mradi tu hakuna mgogoro uliowasilishwa rasmi na mteja.

Kiasi: Asilimia sabini (70%) iliyobaki ya take-home ya Mtoa Huduma.

Sharti: Mteja hajawasilisha mgogoro rasmi kupitia jukwaa ndani ya **saa arobaini na nane (48)** baada ya tukio.

8.3.3 Kuthibitisha Tukio Limefanyika (Event Confirmation)

Tukio litachukuliwa kuwa limefanyika pale ambapo:

- **(a)** Tarehe ya event kwenye booking imepita, **NA**
- **(b)** Mteja amethibitisha kupitia jukwaa kwamba huduma ilitolewa (auto-prompt utatumwa), **AU**
- **(c)** Saa 48 zimepita baada ya tarehe ya event bila mteja kuwasilisha mgogoro (silent confirmation).

8.3.4 Kuchelewesha Malipo ya Awamu ya Pili (Holds)

OpusFesta inaweza kuchelewesha awamu ya 70% katika kesi zifuatazo:

- Mteja amewasilisha mgogoro rasmi ndani ya saa 48.
- Kuna ushahidi wa kuaminika kwamba huduma haikutolewa kama ilivyokubaliwa.
- OpusFesta ina shaka ya kihalali kuhusu uhalisia wa booking (mfano, suspected fraud).

Katika kesi hizi, malipo yatashikiliwa hadi mgogoro utakaposuluhishwa kwa mujibu wa kifungu 8.6.

8.3.5 Kuongeza Kasi ya Malipo (Instant Payout — Premium Feature)

Katika siku za usoni, OpusFesta inaweza kuanzisha **huduma ya hiari ya "Instant Payout"** ambapo Mtoa Huduma anaweza kupokea malipo yake ndani ya saa 24 baada ya event kwa malipo ya ada ndogo ya ziada (hii itatangazwa rasmi pale itakapoanzishwa).

8.4 Mawasiliano na Makubaliano Ndani ya Jukwaa

8.4.1 Inashauriwa Sana (Strongly Recommended)

OpusFesta inashauri kwa nguvu kwamba mawasiliano yote, mazungumzo ya bei, na makubaliano ya kimkataba kati ya mteja na Mtoa Huduma yafanyike **ndani ya jukwaa la OpusFesta**. Hii inajumuisha:

- Mazungumzo ya awali kuhusu huduma na bei.

- Kushirikiana mood boards, samples, au vipande vya kazi.
- Kukubaliana kuhusu maudhui ya kifurushi.
- Kuthibitisha tarehe, mahali, na maelezo ya tukio.
- Kusaini mkataba wa huduma kupitia digital signature.

8.4.2 Faida za Mawasiliano ya Jukwaa

- **Kumbukumbu rasmi:** Kila mawasiliano yanahifadhiwa kama ushahidi wa kihalali katika kesi ya mgogoro.
- **Ulinzi kwa pande zote:** Hakuna upande mmoja anaweza kudai mambo ambayo hayajakubaliwa.
- **Utatuzi rahisi wa migogoro:** OpusFesta ina ufikiaji wa context kamili wa booking.
- **Translation support:** Mfumo unaweza kutoa msaada wa lugha kwa wateja wa kimataifa (Kiingereza ↔ Kiswahili).

8.4.3 Mawasiliano Nje ya Jukwaa

Mteja na Mtoa Huduma wanaweza kuamua kuendelea na mawasiliano nje ya jukwaa (WhatsApp, simu, mkutano wa ana kwa ana), lakini wanahimizwa kurejesha makubaliano muhimu kwenye jukwaa kwa kumbukumbu. Ni muhimu kukumbuka kwamba:

- Lead bado ni "Platform-Originated" kwa mujibu wa kifungu 7.3.2.
- Tume bado inadaiwa kwa mujibu wa kifungu 7.3.
- Ulinzi wa OpusFesta kwa malipo unategemea kama malipo yamefanywa kupitia jukwaa au la.

8.5 Sera ya Refund (Tiered Refund Policy)

Sera hii inatumika **TU** kwa booking zilizolipwa kupitia jukwaa la OpusFesta (On-Platform Payments). Booking za malipo ya nje ya jukwaa hazilindwi na sera hii.

8.5.1 Refund kwa Mteja Anayefuta Booking

Mteja anaweza kufuta booking wakati wowote, na refund itahesabiwa kulingana na muda uliosalia kabla ya tarehe ya tukio:

Kifungu (a): Kufuta Zaidi ya Siku 30 Kabla ya Event

Refund: 100% ya gross price (minus admin fee ya 2%)

- Mfano: Booking ya TZS 1,136,364 → Refund ya TZS 1,113,637
- Admin fee ya 2% (TZS 22,727) inafidia gharama za payment processing na admin.
- Mtoa Huduma anarudisha awamu ya 30% aliyopokea (kama amelipwa).
- Tume ya OpusFesta haichajiwi kwa booking iliyofutwa.

Kifungu (b): Kufuta Siku 7–30 Kabla ya Event

Refund: 50% ya gross price

- Mfano: Booking ya TZS 1,136,364 → Refund ya TZS 568,182
- 50% iliyobaki imegawanywa kwa uwiano (pro-rata): Mtoa Huduma anapokea 50% ya take-home yake (kufidia maandalizi tayari yaliyofanywa), na OpusFesta inachukua 50% ya tume yake (kufidia gharama za usimamizi wa booking iliyofutwa). Mahesabu yanahakikisha kwamba 50% iliyobaki inalingana kabisa na 50% ya gross price iliyopokelewa.
- Mtoa Huduma anarudisha sehemu ya awamu ya 30% kama imezidi 50% ya take-home.

Kifungu (c): Kufuta Chini ya Siku 7 Kabla ya Event

Refund: 0% ya gross price (No Refund)

- Mtoa Huduma anapokea 100% ya take-home.
- OpusFesta inachukua tume kamili ya 12%.
- Hii inatambua kwamba Mtoa Huduma amewekeza tayari na hawezi kupata booking nyingine kwa muda mfupi.

8.5.2 Refund kwa Sababu za Mtoa Huduma (Vendor-Caused Issues)

Mteja atapata **refund ya 100% ya gross price (bila admin fee)** pamoja na **fidia ya ziada (compensation)** katika hali zifuatazo:

(a) Vendor No-Show

Mtoa Huduma haku-fika kwenye event bila taarifa au sababu halali.

- **Refund:** 100% kamili
- **Fidia ya ziada:** 25% ya gross price kutoka OpusFesta Trust & Safety Fund (kifungu 8.7).
- **Adhabu kwa vendor:** Kusimamishwa kwa siku 90 + adhabu ya kifedha kwa mujibu wa kifungu 7.6.2.

(b) Huduma Iliyotolewa Haifanani na Iliyokubaliwa

Mtoa Huduma alitoa huduma iliyo tofauti kabisa na iliyokubaliwa kwenye mkataba (mfano, alikubali kuleta watu 5 wa staff lakini alileta 2; alikubali equipment maalum lakini alileta tofauti).

- **Refund:** 50%–100% kulingana na ukubwa wa tofauti, kama itakavyoamuliwa na OpusFesta mediation.
- Mtoa Huduma analipa refund hiyo, sio OpusFesta.

(c) Kutoweza Kufanya Kazi Kutokana na Sababu za Vendor

Mtoa Huduma ameugua, vifaa vimeharibika, au sababu nyingine zinazomzuia kufanya kazi.

- **Refund:** 100% ya gross price kwa mteja, inayolipwa na Mtoa Huduma. Iwapo Mtoa Huduma hawezi kulipa refund (mfano, ufilisi), Trust & Safety Fund (Kipengele cha 8.7) inaweza kuingilia kati.

- **Replacement booking:** OpusFesta itamsaidia mteja kupata vendor mbadala kwa haraka kama bado kuna muda.

8.5.3 Refund kwa Force Majeure

Katika kesi za **force majeure** (mvua kubwa zisizotabirika, milipuko ya magonjwa, vita, dharura za serikali, n.k.), refund itasuluhishwa kwa mediation ya OpusFesta kwa kuzingatia:

- Gharama halisi ambazo Mtoa Huduma tayari ameingia.
- Uwezekano wa kuhamisha tukio kwa tarehe nyingine (rescheduling).
- Sera za kimataifa za force majeure katika industry ya wedding.

OpusFesta itashauri kwa nguvu **rescheduling** badala ya cancellation katika kesi hizi.

8.5.4 Vendor Performance Bond (Future Implementation)

Katika siku za usoni, OpusFesta inaweza kuanzisha **mfumo wa "Performance Bond"** ambapo vendors wenye historia ndogo wanaweza kulazimika kuweka dhamana ndogo (refundable security deposit) ya TZS 50,000–200,000 inayolinda OpusFesta dhidi ya hasara za vendor no-show. Hii itatangazwa rasmi pale itakapoanzishwa.

8.5.5 Wajibu wa Mteja Kuthibitisha Mgogoro

Mteja anayedai refund kwa sababu za vendor analazimika kuwasilisha:

- **Ushahidi wa kihalali:** Picha, video, screenshots za mawasiliano, ushuhuda wa wageni.
- **Maelezo ya kina:** Tofauti kati ya kile kilichokubaliwa na kile kilichotolewa.
- **Wakati wa kuwasilisha:** Ndani ya **saa arobaini na nane (48)** baada ya tukio.

Madai yaliyowasilishwa baada ya saa 48 yanaweza kukataliwa isipokuwa kuna sababu halali ya kucheleweshwa.

8.6 Utatuzi wa Migogoro ya Booking na Malipo (Booking & Payment Dispute Resolution)

8.6.1 Hatua ya Kwanza: Mawasiliano ya Moja kwa Moja

Mteja na Mtoa Huduma watahimizwa kuongea moja kwa moja kupitia jukwaa kutatua mgogoro **ndani ya siku saba (7)** kabla ya kuomba mediation rasmi.

8.6.2 Hatua ya Pili: OpusFesta Mediation

Kama mgogoro hauwezi kutatuliwa, upande wowote anaweza kuomba **OpusFesta Mediation Service**:

- **Wajibu wa mediator:** OpusFesta itatuma mediator ambaye atapitia ushahidi wa pande zote.
- **Muda wa mediation:** Hadi siku 14 za kazi.

- **Uamuzi wa mediator:** Unaweza kupendekeza refund kamili, refund ya sehemu, au kukataa madai.
- **Bila gharama:** Mediation ni bure kwa pande zote (inafadhiliwa na admin fees).

8.6.3 Hatua ya Tatu: Arbitration

Kama mediation haifanyi kazi, mgogoro utahamishwa kwenye **arbitration ya kibinafsi** chini ya:

- **Tanzania Institute of Arbitrators (TIArb)** kwa migogoro ya ndani ya Tanzania.
- **Sheria zinazotumika:** Arbitration Act, Sura ya 15 ya Sheria za Tanzania.
- **Lugha:** Kiswahili au Kiingereza, kwa makubaliano ya pande zote.
- **Mahali:** Dar es Salaam, isipokuwa pande zote zikubali vinginevyo.
- **Uamuzi wa mwisho:** Uamuzi wa arbitrator ni wa lazima kwa pande zote.

8.6.4 Hatua ya Mwisho: Mahakama

Hatua za kisheria kupitia mahakama za Tanzania zinabaki kama haki ya pande zote, lakini OpusFesta inashauri sana kufuata hatua za hapo juu kabla ya kwenda mahakamani.

8.7 OpusFesta Trust & Safety Fund

Ili kulinda wateja katika kesi maalum ambazo zinashindwa kutatuliwa kupitia refund ya kawaida, OpusFesta itadumisha **"Trust & Safety Fund"** mfuko maalum wa kujifidia wenye lengo la:

- Kufidia wateja katika kesi za vendor no-show pale ambapo Mtoa Huduma hawezi kulipa refund.
- Kutoa fidia ya dharura kwa wateja walioathiriwa na force majeure.
- Kutoa replacement bookings za haraka.

8.7.1 Chanzo cha Mfuko

Trust & Safety Fund itafadhiliwa kupitia:

- Asilimia ndogo ya tume zote zinazokusanywa (suggested 1% ya kila tume).
- Riba kutoka kwenye akaunti ya dhamana.
- Performance bonds zilizofutwa za vendors waliokiuka mkataba.

8.7.2 Masharti ya Kupata Fidia

Mteja anaweza kupata fidia kutoka Trust & Safety Fund pale ambapo:

- Booking ililipwa kupitia jukwaa (on-platform payment).
- Mediation ya OpusFesta imethibitisha vendor amekosea.
- Vendor hawezi kulipa refund (insolvency, kutoroka, n.k.).
- Madai yamewasilishwa ndani ya muda uliopangwa.

8.8 Uwazi wa Hesabu kwa Mtoa Huduma

Kupitia dashibodi yake, Mtoa Huduma ataona kwa real-time:

- **Pending payouts:** Kiasi kilichoshikiliwa kwenye escrow kwa kila booking.
- **Released payouts:** Historia ya malipo yaliyofanywa.
- **Holds & disputes:** Pesa zilizoshikiliwa kwa sababu ya migogoro inayoendelea.
- **Trust score:** Alama ya uaminifu inayoonyesha utendaji wa vendor (response rate, completion rate, dispute rate).
- **Tax invoices:** Ankara halali za TIN kwa kila tume na payout.

8.9 Malipo kwa Wateja wa Kimataifa

OpusFesta inalenga wateja wa Diaspora ya Tanzania na wageni wanaopanga harusi/matukio Tanzania. Kwa wateja hawa:

- **Currency support:** USD, EUR, GBP, na CAD zinakubalika.
- **Conversion rate:** Mfumo utatumia exchange rate ya wakati wa malipo na utaonyeshwa wazi.
- **Bank fees:** Mteja atalipa bank fees za ziada za malipo ya kimataifa, ambazo zitaonyeshwa wazi kabla ya kuthibitisha.
- **Refund policy:** Refunds zitafanywa katika currency iliyolipwa, kwa exchange rate ya tarehe ya refund.

9. Viwango vya Ubora na Maadili

Mtoa Huduma anakubali kudumisha viwango vifuatavyo katika kipindi chote cha mkataba. Viwango hivi ni muhimu kulinda sifa ya OpusFesta na ya Mtoa Huduma mwenyewe:

9.1 Kiwango cha Kitaaluma cha Utoaji wa Huduma

Mtoa Huduma atadumisha kiwango cha juu na cha kutegemewa cha utoaji wa huduma kwa wanandoa wote wanaoletwa kupitia au kuhusiana na OpusFesta. Hii inajumuisha kufika kwa wakati, kuleta vifaa vya ubora, kuvaa kwa namna inayofaa, na kuheshimu utamaduni na imani za wanandoa na familia zao.

9.2 Muda wa Kujibu Maombi

Mtoa Huduma atajibu maombi yote ya jukwaa ndani ya kipindi cha saa **24–48** kilichoainishwa katika Kipengele cha **4.5** ili kudumisha alama za ubora za orodha (listing quality scores). Kuchelewa kujibu bila sababu halali kunaweza kupunguza alama hizo.

9.3 Kusaisha Taarifa za Orodha

Mtoa Huduma atahakikisha kuwa taarifa zote za orodha yake ikiwa ni pamoja na bei, upatikanaji, ofa za huduma, na mifano ya kazi alizowahi kufanya ni sahihi na za kisasa wakati wote.

9.4 Kutokubali Uchapishaji wa Taarifa za Udanganyifu

Mtoa Huduma anakatazwa kuchapisha bei au madai ya huduma ambayo ni yakupotosha, ya kutia chumvi, au ya kudanganya. Hii ni pamoja na:

- Kuonyesha bei ya chini ya uongo kisha kutoza zaidi baadaye.
- Kuahidi huduma ambazo hazitolewi.
- Kutumia picha za kazi za wengine kama zake.
- Kutangaza uzoefu au stadi ambazo hazina.

9.5 Kutoa au Kuhimiza Bandia

Mtoa Huduma anakatazwa kutoa, kuwasilisha, au kuhimiza kuwasilishwa kwa tathmini za uongo au zilizo tengenezwa kwenye jukwaa la OpusFesta. Hii inahusisha:

- Kuandika maoni ya wateja au tathmini mwenyewe kwa kutumia akaunti za uongo.
- Kuomba marafiki au ndugu kuandika maoni bila kutoa huduma.
- Kulipa watu kuandikamaoni au tathmini nzuri.
- Kuhadharisha wateja wa zamani kutoa maoni au tathmini za zamani..

9.6 Heshima kwa Watu Wote

Mtoa Huduma atawaheshimu wanandoa wote na wafanyakazi wa OpusFesta kwa adabu na uaminifu katika mawasiliano yote yanayohusiana na jukwaa. Ubaguzi wa aina yoyote (kabila, dini, jinsia, muelekeo wa ngono, ulemavu, au hali ya kiuchumi) **HAURUHUSIWI.**

9.7 Mfumo wa Alama za Utendaji (Performance Score)

OpusFesta itatumia mfumo wa alama za utendaji wa uwazi unaozingatia vigezo vifuatavyo vyenye uzito:

- Muda wa kujibu maombi — asilimia arobaini (40%).
- Kiwango cha tathmini za wanandoa (reviews & ratings) — asilimia thelathini (30%).
- Kiwango cha kukamilisha kazi zilizokubaliwa — asilimia ishirini (20%).
- Ukamilifu wa wasifu (picha, bei, kalenda, maelezo) — asilimia kumi (10%).

Alama ya chini ya 3.0 (kwa kipimo cha 1–5) kwa miezi mitatu (3) mfululizo inaweza kusababisha OpusFesta kukagua mkataba na kuchukua hatua zinazofaa kwa mujibu wa Kipengele cha **12.**

10. Ulinzi wa Taarifa Binafsi

Pande zote mbili zinaahidi kushughulikia taarifa zote binafsi kulingana na Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Tanzania ya mwaka 2022 **(Personal Data Protection Act, 2022)**, na kanuni zote zinazohusika zinazotumika kwa wakati uliopo.

10.1 Wajibu wa OpusFesta

OpusFesta inakubali na inathibitisha yafuatayo:

- Itakusanya na kushughulikia taarifa za wanandoa na watoa huduma kwa lengo la kuendesha jukwaa, kuwezesha mikutano na maombi, na kuboresha huduma.
- Haitauza, kukodisha, au kuhamisha kwa njia yoyote taarifa binafsi kwa mtu wa tatu bila ridhaa.
- Itatumia mifumo ya usalama wa hali ya juu (encryption, secure servers) kulinda taarifa.
- Itaripoti ukiukwaji wa usalama (data breach) ndani ya saa 72 kwa PDPC na watu walioathirika.

10.2 Wajibu wa Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anakubali kutumia taarifa za mawasiliano za wanandoa alizopokea kupitia jukwaa kwa madhumuni maalum ya kujibu na kutimiza maombi ya huduma za harusi pekee. Mtoa Huduma **HATORUHUSIWA**:

- Kuongeza mawasiliano ya wanandoa kwenye orodha za matangazo ya mtu wa tatu.
- Kushiriki taarifa hizo na mtu yeyote mwingine bila ridhaa iliyoandikwa ya wanandoa.
- Kutumia taarifa hizo kwa matangazo ya moja kwa moja (direct marketing) bila ridhaa.
- Kushindwa kulinda taarifa hizo au kushindwa kuziharibu zikishakamilika matumizi yake.

10.3 Haki za Watumiaji

Kulingana na sheria ya Tanzania, wanandoa na Mtoa Huduma wana haki zifuatazo ambazo zinapaswa kuheshimiwa:

- Haki ya kufikia taarifa zao (right to access).
- Haki ya kurekebisha taarifa zisizo sahihi (right to rectification).
- Haki ya kufutwa kwa taarifa (right to erasure).
- Haki ya kukataa matumizi fulani ya taarifa (right to object).
- Haki ya kuhamisha taarifa (right to data portability).

11. Muda wa Mkataba na Uongezaji

11.1 Muda wa Kimsingi

Mkataba huu utaanza kutumika kuanzia Tarehe ya Kuanza (kama ilivyoainishwa kwenye ukurasa wa kwanza) na utadumu kwa kipindi cha awali cha miezi kumi na miwili (12).

11.2 Kujirudia Kiotomatiki/Bila kusaini upya au moja kwa moja.

Isipokuwa mhusika yeyote atatoa taarifa ya maandishi ya kutokuongeza angalau siku thelathini (30) kabla ya mwisho wa kipindi cha sasa, mkataba huu utaongezwa bila kusaini upya kwa vipindi vya miezi kumi na miwili (12) mfululizo, kwa masharti yale yale. Kwa kuwa hakuna ada zinazotozwa, mabadiliko ya bei hayatumiki kwa uongezaji huu.

11.3 Njia za Kutoa taarifa rasmi/ Kutoa taarifa mapema.

Notisi ya maandishi ya kutokuongeza mkataba inaweza kutumwa kupitia:

- Barua pepe kwa anwani iliyoainishwa katika Kipengele cha 1.
- WhatsApp kwa nambari ya simu iliyosajiliwa.
- Barua iliyosajiliwa (registered mail) kwa anwani ya kimwili.

Uthibitisho wa kupokea taarifa kutoka kwa mhusika anayepokea unahitajika kwa njia zote.

12. Kusimamishwa na Kusitishwa kwa Mkataba

Kipengele hiki kinaweka wazi mazingira ambayo wasifu wa Mtoa Huduma unaweza kusimamishwa kwa muda au mkataba mzima kusitishwa, na haki za Mtoa Huduma katika kila hali.

12.1 Sababu za Kusimamishwa kwa Muda na OpusFesta

OpusFesta inaweza kusimamisha wasifu wa Mtoa Huduma kwa muda kwa sababu zifuatazo:

- Kushindwa kujibu maonyo ya mara kwa mara kuhusu ubora au maadili.
- Malalamiko ya wanandoa ambayo hayajashughulikiwa ipasavyo.
- Kutokuwa hai kwa orodha (listing inactivity) zaidi ya siku sitini (60) bila notisi ya awali.
- Dharura ya ukaguzi wakati wa uchunguzi wa malalamiko mazito.

12.2 Sababu za Kusitishwa na OpusFesta

OpusFesta inaweza kusitisha mkataba huu mara moja, kwa taarifa ya maandishi, kwa sababu kubwa zifuatazo:

- Ukiukwaji mkubwa au wa mara kwa mara wa viwango vya maadili vilivyoainishwa katika Kipengele cha **9**.
- Uwasilishaji wa maudhui ya uongo au reviews bandia.
- Matumizi mabaya ya taarifa binafsi za wanandoa (ukiukwaji wa Kipengele cha **10**).
- Kukwepa mfumo kwa makusudi mara kwa mara kama ilivyoainishwa katika Kipengele cha **7.6.**
- Kutoa taarifa za uongo wakati wa usajili au wakati wa mkataba.
- Ufilisi wa biashara au kufungiwa kwa biashara kisheria.

12.3 Haki ya Mtoa Huduma ya Kusitisha

Mtoa Huduma ana haki ya kusitisha mkataba huu wakati wowote kwa kutoa taarifa rasmi ya maandishi ya siku thelathini (30) kwa OpusFesta. Hakuna haja ya kutoa sababu. Kwa kuwa hakuna ada zinazotozwa, hakuna malipo yanayotakiwa au marejesho ya kushughulikiwa.

Hata hivyo, Mtoa Huduma ANAENDELEA KUWA NA WAJIBU wa kukamilisha maombi yoyote yanayofanya kazi **(active bookings)** au ahadi zilizotolewa kwa wanandoa waliopatikana kupitia jukwaa ambao walitoa maombi yao kabla ya taarifa rasmi ya kusitisha.

12.4 Athari za Kusitishwa

Mara mkataba unaposhitishwa:

- Wasifu wa Mtoa Huduma na maudhui yake yataondolewa kutoka kwenye orodha zinazofanya kazi ndani ya siku kumi na nne (14).
- Maudhui ambayo tayari yamesambazwa kwenye mitandao yanaweza kuchukua muda zaidi kuondolewa.
- Pande zote zitakamilisha wajibu wao uliokwisha anzishwa, haswa kuhusu wanandoa.
- Vifungu vya haki miliki (Kipengele cha 5), usiri, na ulinzi wa taarifa (Kipengele cha 10) vitaendelea kutumika hata baada ya kusitishwa.

12.5 Kurejea Baada ya Kusitishwa

Mtoa Huduma ambaye mkataba wake umesitishwa na OpusFesta kwa sababu ya ukiukwaji anaweza kuomba kurudi kwenye jukwaa baada ya kipindi cha miezi sita (6) kutoka tarehe ya kusitishwa. OpusFesta itakagua maombi hayo kwa makini, ikizingatia asili ya ukiukwaji wa awali na hatua za kurekebisha zilizochukuliwa na Mtoa Huduma, na ina hiari ya kukubali au kukataa ombi hilo bila kulazimika kutoa sababu. Mtoa Huduma anayekubaliwa kurudi atafungwa na toleo la mkataba wa ushirikiano unaotumika wakati wa kurudi.

13. Utatuzi wa Migogoro

Kipengele hiki kinatumika kwa migogoro inayotokea kati ya OpusFesta na Mtoa Huduma kuhusu mkataba huu wa ushirikiano. Kwa migogoro maalum kati ya mteja na Mtoa Huduma kuhusu booking, malipo, au utoaji wa huduma, fuata kwanza utaratibu uliotolewa katika Kipengele cha 8.6 (Utatuzi wa Migogoro ya Booking na Malipo). Endapo mzozo wowote utatokea kutokana na au kuhusu mkataba huu, Wahusika wanakubali kufuata utaratibu ufuatao wa hatua tatu kwa heshima, uvumilivu, na nia njema:

13.1 Hatua ya Kwanza — Majadiliano ya Dhati (Good Faith Discussion)

Wahusika watafanya majadiliano ya moja kwa moja, ya dhati na ya amani, ndani ya siku kumi na nne (14) tangu suala kuanzishwa kwa maandishi na mhusika mmoja. Lengo ni kumaliza tofauti kupitia mazungumzo bila haja ya kuingiza wahusika wa nje.

13.2 Hatua ya Pili — Usuluhishi (Mediation)

Endapo majadiliano ya moja kwa moja hayatafanikiwa ndani ya siku 14, suala litapelekwa kwa msuluhishi huru (mediator) anayekubalika kwa pande zote mbili. Gharama za usuluhishi zitagawanyika kwa usawa kati ya pande zote mbili, isipokuwa pande zitakubaliana vinginevyo. Msuluhishi atasaidia pande hizo kufikia makubaliano bila kuwa na mamlaka ya kutoa uamuzi wa mwisho.

13.3 Hatua ya Tatu — Sheria Inayotumika na Mahakama

Mkataba huu unatawaliwa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Migogoro ambayo haijatatuliwa kupitia majadiliano au usuluhishi itapelekwa kwa mamlaka ya kipekee ya mahakama

zinazofaa za Tanzania. Lugha ya kesi itakuwa Kiswahili au Kiingereza kulingana na utaratibu wa mahakama.

14. Masharti ya Jumla

14.1 Mkataba/Makubaliano Kamili

Mkataba huu, pamoja na nyongeza (annexures) au marekebisho yaliyoandikwa, unawakilisha uelewa kamili kati ya Wahusika na unabatilisha majadiliano, uwakilishi, au makubaliano yote ya awali yanayohusu somo hili, iwe ya maandishi au mdomo.

14.2 Marekebisho ya Mkataba

Marekebisho yoyote kwenye mkataba huu lazima yakubaliwe kwa maandishi na kusainiwa na wawakilishi walioidhinishwa wa pande zote mbili. Makubaliano ya mdomo hayatakuwa na nguvu ya kisheria.

14.3 Taarifa Rasmi

Taarifa zote rasmi zinazohitajika chini ya mkataba huu zitatumwa kupitia:

- Barua pepe kwa anwani zilizoainishwa katika Kipengele cha **1.**
- WhatsApp kwa nambari za simu zilizosajiliwa.

Uthibitisho wa kupokea kwa maandishi unahitajika kutoka kwa mpokeaji.

14.4 Kutokuwa na Uhalali

Endapo kifungu chochote cha mkataba huu kitaonekana kuwa kisicho halali au kisichotekelezeka chini ya sheria ya Tanzania, vifungu vingine vitaendelea kuwa na nguvu kamili na kutekelezeka. Wahusika watafanya juhudi za kurekebisha kifungu kisicho halali na kifungu kipya kinacholingana na nia ya awali.

14.5 Kutosamehe

Kama upande mmoja haujatekeleza haki yake mara moja , haimaanishi kwamba umesamehe haki hiyo kwa siku zijazo.

Kushindwa kwa mhusika yeyote kutekeleza kifungu chochote wakati wowote hakutachukuliwa kama kusamehe haki ya kutekeleza kifungu hicho katika siku zijazo. Kusamehe kwa moja ya ukiukwaji hakutachukuliwa kama kusamehe kwa ukiukwaji mwingine.

14.6 Usiri

Wahusika watalinda usiri wa taarifa za biashara, takwimu za utendaji, orodha za wateja, taarifa za wateja na taarifa nyingine nyeti zilizopokelewa wakati wa mkataba zitabaki kuwa siri na hazitatolewa kwa mtu mwingine asiyehusika [**Mtu wa tatu**] kwa kipindi cha miaka mitano **(5)** baada ya mkataba kuisha.

14.7 Nguvu Kuu/Hali zisizo tarajiwa.

Hakuna mhusika atakayehesabiwa wajibu wa kushindwa kutekeleza wajibu wake kutokana na nguvu iliyo nje ya uwezo wake, ikijumuisha: majanga ya asili, vita, ugaidi, magonjwa ya milipuko (pandemics), maagizo ya serikali, au kukatika kwa mifumo ya mawasiliano kwa mkoa mzima.

14.8 Lugha rasmi ya Mkataba.

Mkataba huu umeandikwa kwa Kiswahili. Iwapo kuna tafsiri ya Kiingereza, tafsiri hiyo itatumika kwa rejea tu. Katika kesi ya utata, toleo la Kiswahili litakuwa la msingi.

15. Sahihi za Wahusika

Kwa kusaini hapa chini, Wahusika wote wanathibitisha kwamba wamesoma, wameelewa, na wamekubali masharti yote ya Mkataba huu wa Ushirikiano wa Watoa Huduma. Mkataba huu utakuwa na nguvu ya kisheria kuanzia Tarehe ya Kuanza iliyoainishwa kwenye ukurasa wa kwanza.

SEHEMU A — OPUSFESTA COMPANY Ltd	**SEHEMU B — MTOA HUDUMA**
Sahihi: _____	**Sahihi:** _____
Jina Kamili: Boris M. Massesa	**Jina Kamili:** _____
Cheo: Mkurugenzi Mkuu (CEO)	**Jina la Biashara:** _____
Kwa Niaba ya: OpusFesta Company Limited	**Cheo:** _____
Tarehe: _____	**Kitambulisho (NIDA):** _____
Mhuri wa Kampuni:	**Tarehe:** _____